

1520291-10.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Eliana Cassales Tosi Bastos

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 7ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/08/2022

... se vê, a prática do crime de tráfico não está esclarecida suficientemente.

Pelo que se vê não há fundamento seguro para a condenação, devendo ser acolhidas as alegações finais do Ministério Público que sustentou a tese de absolvição por falta de provas.

Enfim, o conjunto probatório é insuficiente para se imputar a prática do tráfico ao ora acusado.

As provas produzidas ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

7ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

Sentença - Processo nº 1520291-10.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1520291-10.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2228095/2021 - 02º D.P. BOM

RETIRO, 19772686 - 02º D.P. BOM RETIRO, 2955/21/102 - 02º D.P. BOM RETIRO, 2228095 - 02º D.P. BOM RETIRO

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

ALEXANDRE FERREIRA DE MARIA

Juiza de Direito: Dra. Eliana Cassales Tosi Bastos

Vistos.

ALEXANDRE FERREIRA DE MARIA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 c.c. o artigo 61, II, "j", do Código Penal, porque, segundo a denúncia (fls. 01/03), no dia 21 de agosto de 2021, por volta das 16h30, durante estado de calamidade pública, decorrente da pandemia do COVID-19 (decreto estadual nº 65.502, de 5 de fevereiro de 2021), na Rua Helvetia n. 10, Santa Cecília, nesta cidade e comarca da Capital, trazia consigo, para fins de tráfico ilícito de entorpecentes, 180 porções de cocaína, com peso líquido de 88,8g, e 01 porção de maconha, com peso líquido de 261,4g, sem autorização e em

desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Relata a inicial que, segundo apurado, guardas metropolitanos realizavam patrulhamento na região dos fatos, na Rua Helvetia, popularmente conhecida por região da cracolândia, onde existe rotineiramente um conglomerado de usuários de entorpecentes e de traficantes, quando avistaram o denunciado com uma sacola na mão.

Narra ainda a exordial que, em revista pessoal, os guardas encontraram em poder de Alexandre as drogas acima descritas (180 porções de cocaína, com peso líquido de 88,8g, e 01 porção de maconha, com peso líquido de 261,4g), motivo pelo qual foi detido e conduzido ao Distrito Policial.

Interrogado pela Autoridade Policial, o denunciado permaneceu em silêncio (fls. 10).

Por decisão proferida em sede de plantão judiciário em 22 de agosto de 2021, a prisão em flagrante foi relaxada, nos termos do artigo 310, I do Código de Processo Penal (fls. 47/49), tendo sido expedido alvará de soltura em favor do réu (fls. 64/66).

Aos 09 de novembro de 2021, foi determinada a notificação e citação do denunciado e foi designada audiência virtual de instrução, interrogatório, debates e julgamento para o dia 16 de agosto de 2022 (fls. 83/84).

Em 01 de abril de 2022, considerando o teor do Provimento CSM nº 2.641/2021, foi alterada a data reservada para audiência de instrução, interrogatório, debates e julgamento para o dia 25 de agosto de 2022, às 15h30, nos termos dos artigos 399 e seguintes do CPP e conforme Comunicado CG nº 284/2020 e Provimento CSM nº 2.651/2022 (fls. 86/87).

O réu foi citado (fl. 112). A Defensoria Pública apresentou defesa prévia, requerendo, em suma, a rejeição da denúncia e/ou a absolvição sumária do acusado. A denúncia foi então recebida.

Durante a instrução processual em juízo, foram ouvidas as testemunhas guardas civis metropolitanos e, em seguida, o réu foi interrogado.

Encerrada a instrução, seguiram-se os debates finais.

O Ministério Público requereu, em síntese, seja a ação penal julgada improcedente, com a absolvição do Réu, por insuficiência de provas.

A Defensoria Pública, por sua vez, reiterou integralmente o pedido de absolvição formulado pelo Ministério Público.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal deve ser julgada improcedente, devendo ser acolhidos os pedidos formulados pelo Ministério Público e pela Defesa de absolvição do acusado.

Trata-se de acusação de prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Não há dúvida quanto à materialidade, demonstrada pelo Laudo de Constatação acostado as fls. 28/31 e Laudo de Exame Químico-Toxicológico as fls. 98/100.

No entanto, durante a instrução sob o crivo do contraditório e ampla defesa não foi colhida prova segura que autorize a condenação do acusado por crime de tráfico de drogas. Tanto que ambas as Partes, Ministério Público e Defesa pugnaram pela absolvição.

Ao ser ouvida em juízo a testemunha guarda civil metropolitano Dirceu Felipe da Cruz Neto, narrou, em síntese, que não se recorda da ocorrência. Tem abordado bastante e efetuado várias prisões. Olhando para o Réu não se recorda.

Também foi ouvida em juízo a testemunha guarda civil metropolitano Ricardo Cristiano Silva, que relatou, em suma, que devido ao lapso de tempo não tem como narrar o que aconteceu. "Quantidades", esse tipo de coisa, não se recorda mais. Abordaram ele com as substâncias, não se recorda se estavam em bolsa ou nas vestes. Não se recorda o que motivou a abordagem.

O Réu optou em juízo pelo direito constitucional de permanecer em silêncio.

Como se vê, a prática do crime de tráfico não está esclarecida suficientemente.

Pelo que se vê não há fundamento seguro para a condenação, devendo ser acolhidas as alegações finais do Ministério Público que sustentou a tese de absolvição por falta de provas.

Enfim, o conjunto probatório é insuficiente para se imputar a prática do tráfico ao

ora acusado.

As provas produzidas durante o inquérito policial, procedimento administrativo inquisitivo e sigiloso serviram de base para a formação da “opinio delicti” e oferecimento da denúncia, mas não podem servir para sustentar uma condenação criminal, quando não confirmadas em juízo.

Consoante o disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal:

“O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”.

Verificada a inexistência de elementos coesos dentre as provas produzidas em juízo não resta outra alternativa senão a absolvição do réu. A condenação criminal só é cabível com provas seguras, consistentes, da materialidade e autoria do delito, sem o que, deve prevalecer o princípio constitucional da presunção de inocência.

DISPOSITIVO

Ante o exposto e considerando o mais que dos autos consta, acolhendo, também, a manifestação do Ministério Público em memoriais finais como subsídio para decidir, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação penal, a fim de ABSOLVER o denunciado ALEXANDRE FERREIRA DE MARIA, qualificado nos autos, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, da acusação que lhe fora feita de prática do delito tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 c.c. o art. 61, II, “j”, ambos do Código Penal.

Após o trânsito em julgado, feitas as devidas anotações e comunicações, arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

São Paulo, 25 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA